

1501468-90.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... meios policiais, pois atua como olheiro do tráfico de drogas no Bairro São José. O réu estava visivelmente drogado.

Assim, considerando a prova produzida, restou demonstrado que o réu praticou os crimes de furto que lhe foram imputados na denúncia.

Ora, o réu foi preso em flagrante na posse de parte da res furtiva (botijão de gás e carregador de microfone).

Saliente-se que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1501468-90.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501468-90.2022.8.26.0603

Réu:

GABRIEL DE OLIVEIRA FELIX

Juiz de Direito: Dr. ROBERTO SOARES LEITE

Vistos.

GABRIEL DE OLIVEIRA FELIX, qualificado nos autos, foi denunciado pelo representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso, por duas vezes, no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, em concurso material, porque, segundo a denúncia, no dia 7 de outubro de 2022, na Rua Amador Bueno, 155, Bairro Jardim Aclimação, nesta cidade, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, um carregador de bateria de celular, um notebook, além de outros objetos descritos e avaliados às fls. 72 em R\$ 3.030,00 (três mil e trinta reais) pertencentes a Igreja Ministério Momentos com Deus e, momentos depois, um botijão de gás avaliado às fls. 72 em R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) pertencente a Paulo Sergio Barbosa de Sousa.

A inicial acusatória narra que:

"Na data dos fatos, GABRIEL arrombou a porta dos fundos da Igreja Ministério Momentos com Deus, entrou, pegou um carregador de bateria de celular, um notebook, além de outros objetos descritos e avaliados às fls. 72 e depois saiu.

Em seguida, arrombou a porta do depósito de gás, que funciona no mesmo terreno, e se apossou de um botijão de gás, deixando o local em seguida.

Policiais militares, informados via COPOM acerca do furto, compareceram ao local e surpreenderam GABRIEL caminhando pela via pública, ainda na posse do botijão de gás

e do carregador de microfone.

Assim agindo, GABRIEL, mediante rompimento de obstáculos, subtraiu para si coisas alheias móveis."

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante (fls. 01).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme audiência de custódia (fls. 44/47).

Recebida a inicial (fls. 86), o réu foi citado (fls. 102) e apresentou resposta à acusação (fls. 97/99).

Em sede de instrução foram colhidas as declarações da vítima e do representante da vítima e os depoimentos de duas testemunhas arroladas pelas partes, sobrevindo interrogatório do acusado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal, com reconhecimento da continuidade delitiva.

O Dr. Defensor postulou a absolvição, sustentando ausência de provas de que o réu tenha concorrido para infração penal ou por inexistência de provas. Requereu, ainda, o reconhecimento do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls.152/166).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Isto porque, foram comprovadas a materialidade do crime, a autoria, o dolo, bem como a qualificadora do rompimento de obstáculo.

O auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 23/26, autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 29/30 e 31, laudo pericial do local (fls. 133/142) demonstram a materialidade do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

A autoria também ficou provada.

Em juízo, o réu negou a prática do crime. Afirmou que estava indo até o Centro Pop desta cidade no momento em que visualizou um botijão de gás e um objeto branco que aparentava ser um celular na via pública. Não chegou a pegar o botijão de gás, pegou apenas o aparelho branco. Em seguida visualizou a viatura policial. Foi abordado e informou que estava indo ao Centro Pop. Disse aos policiais que não havia furtado os objetos. Contudo, os policiais militares imputaram-lhe a prática do crime. Tentou empreender fuga, mas foi alcançado.

O representante da vítima "Igreja Ministério Momentos com Deus", Sr. Ronnye Petherson de Oliveira, relatou que, na data dos fatos, foi informado que a igreja na qual é pastor havia sido furtada. Constatou que foram furtados dois microfones, a base, módulos amplificadores e um "Datashow", objetos que somaram um prejuízo de R\$ 3.000,00. Não conhece o réu. Recuperou apenas um ventilador. Foi avisado do assalto pelos policiais militares que prenderam o réu em flagrante. O réu estourou as portas de entrada e a porta dos fundos para praticar o crime. O botijão de gás furtado pelo réu não pertence à igreja, mas sim a um indivíduo que tem um estabelecimento ao lado. Acredita que o crime ocorreu por volta de 03 horas.

A vítima Paulo Sergio Barbosa de Sousa relatou que, por volta de 05 horas, foi informado que o réu havia sido preso em flagrante durante a prática de furto. É proprietário de um estabelecimento que comercializa água e botijões de gás. No referido local, o réu foi preso furtando um botijão de gás. Recuperou o objeto (botijão de gás) que havia sido furtado de seu estabelecimento. Não conhece o réu. Ao lado do estabelecimento da vítima funciona uma igreja, que também foi vítima do crime furto. Tal igreja teve um prejuízo maior. Para possibilitar a entrada na igreja, foi arrombada a porta dos fundos. Na frente dos estabelecimentos também havia uma porta. Soube que o réu foi preso no momento em que deixava o estabelecimento com o botijão nas costas.

A testemunha Diego Evangelista (policial militar) relatou que receberam notícia via Copom acerca da ocorrência de crime de furto pela Rua Amador Bueno. Dirigiram-se ao local e avistaram o réu carregando um botijão de gás. Ao visualizar a viatura, o réu tentou empreender fuga, chegando a cair e bater a cabeça, pois estava chovendo.

Foi alcançado e com ele foi localizado um carregador de microfone e um celular. Próximo a ele foi localizado um ventilador. Constataram que as portas dos locais alvos do furto estavam abertas. Após comparecerem aos estabelecimentos, os proprietários notaram a falta de outros itens que não foram localizados pelos policiais militares. O réu não quis ir até o pronto-socorro e foi conduzido ao plantão policial. Indagado, o réu afirmou que achou o botijão de gás na via pública e estava levando embora. Não havia ninguém próximo ao réu.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Fernando Barcelo Antonio. Complementou que o réu confessou a prática do furto, relatando que não havia praticado o crime sozinho. No bolso da jaqueta do réu também foram localizados alguns fios eletrônicos e um telefone celular. Próximo ao réu havia um ventilador. O réu já era conhecido dos meios policiais, pois atua como olheiro do tráfico de drogas no Bairro São José. O réu estava visivelmente drogado.

Assim, considerando a prova produzida, restou demonstrado que o réu praticou os crimes de furto que lhe foram imputados na denúncia.

Ora, o réu foi preso em flagrante na posse de parte da res furtiva (botijão de gás e carregador de microfone).

Saliente-se que o réu, ao avistar a viatura policial, tentou fugir, fato que demonstra, também, que havia praticado crime.

Não há que se falar no reconhecimento do princípio da insignificância.

Os delitos causaram prejuízos expressivos para as vítimas (mais de três mil reais). Observe-se, ainda, que houve arrombamento de porta.

Além disso, o réu é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio (possui duas condenações pela prática de crimes de roubo - fls.39/40).

Oportuno destacar ementa:

"Apelação criminal. Furto qualificado. Repouso noturno. Tentativa. Insignificância penal. Tratando-se de tentativa de furto duplamente qualificado e cometido em situação de repouso noturno, visando a subtração de mercadorias avaliadas em R\$ 179,00, por agente reincidente que ostenta maus antecedentes, não cabe falar na mera insignificância penal da conduta". (TJSP; Apelação Criminal 1509733-76.2021.8.26.0228; Relator: Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2022; Data de Registro: 16/02/2022).

A qualificadora do rompimento do obstáculo ficou provada pelo laudo de fls.

133/142, que confirma que houve arrombamento mediante o emprego de força muscular mecânica associada a instrumento rígido nas portas metálicas existentes no local. Assim, a condenação do réu pela prática dos crimes de furto é medida que se impõe. Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento às regras do artigo 59, do Código Penal, considerando que o réu é portador de maus antecedentes (fls. 39/42 - processo 0001973-

69.2015.8.26.0032 - crime de roubo), fixo pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (fls. 39/42 - processo 0000490-03.2016.8.26.0603 - crime de roubo), razão pela qual aumento a pena para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, pela continuidade delitiva, aplica-se o artigo 71, caput, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/6, considerando que foram cometidos dois crimes de furto em continuidade delitiva, totalizando 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Considerando os maus antecedentes e a reincidência (duas condenações anteriores por crimes de roubo), fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, não sendo possível, pelos mesmos motivos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Posto isso, julgo procedente a ação penal para condenar o réu GABRIEL DE OLIVEIRA FELIX, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, por duas vezes e em continuidade delitiva (art.71, caput, CP), à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal cada dia-multa.

O réu não poderá apelar em liberdade, haja vista que é reincidente. Assim, custódia é necessária para garantia da ordem pública e para impedir a reiteração delitiva. Expeça-se ofício de recomendação.
Custas na forma da lei, observando-se a gratuidade processual.
P.R.I.C.
Araçatuba, 15 de dezembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA